

본 마스터 서비스 계약서(이하 "본 계약" 또는 "MSA")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

## "갑" (고객사 / Client)

- **법인명:** 주식회사 이노비전 (InnoVision Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 팀장 (ops@innovision.com)

## "을" (공급사 / Supplier)

- **법인명:** 주식회사 솔루션링크 (SolutionLink Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 매니저 (sales@solutionlink.com)

## 배경 (RECITALS)

"을"은 IT 컨설팅, 시스템 통합(SI), 클라우드 기반 소프트웨어(SaaS) 개발 및 운영, 데이터 분석 서비스(이하 총칭하여 "서비스") 분야의 전문성과 기술력을 보유하고 있다.

"갑"은 "갑"의 비즈니스 운영 효율화 및 디지털 전환을 목적으로 "을"로부터 "서비스"를 제공받기를 원한다.

"갑"과 "을"은 "갑"이 "을"로부터 현재 또는 장래에 구매할 수 있는 모든 "서비스"에 적용될 기본적이고 일반적인 조건을 본 MSA 를 통해 확립하고자 하며, 개별 "서비스"의 구체적인 범위, 사양, 비용 및 일정은 본 MSA 에 편입되는 별도의 "작업 기술서"(SOW)를 통해 정하기로 합의한다.

이에 "갑"과 "을"은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

**제 1 조 (목적)** 본 계약의 목적은 "갑"과 "을" 간에 현재 또는 장래에 체결될 모든 "서비스" 공급 거래에 적용되는 기본적인 권리, 의무, 책임 및 기타 제반 조건을 포괄적으로

규정하는 데 있다. 개별 "서비스"의 구체적인 내용은 본 계약의 하위 문서인 "작업 기술서"(SOW)에서 별도로 정한다.

**제 2 조 (용어의 정의)** 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"본 계약" 또는 "MSA"**: 본 마스터 서비스 계약서의 본문, 모든 별첨(Appendices) 및 부칙(Addenda)을 의미한다.
2. **"작업 기술서" (Statement of Work, "SOW")**: "갑"과 "을"이 본 MSA에 의거하여 특정 "서비스"를 제공 및 구매하기 위해 상호 서명하는 개별 문서. 각 SOW에는 "서비스"의 구체적인 범위, 사양, "산출물", "인수 기준", 일정, "서비스 요금", 지급 조건 및 기타 해당 "서비스"에 고유한 조건이 기술된다. SOW는 본 MSA의 일부로 간주되며 본 MSA의 적용을 받는다.
3. **"서비스"**: "을"이 "갑"에게 제공하기로 합의한 일체의 컨설팅 용역, 소프트웨어 개발, 시스템 통합, 유지보수, 기술 지원, SaaS 제공 등 "SOW"에 명시된 모든 전문 서비스를 의미한다.
4. **"산출물" (Deliverables)**: "을"이 "SOW"에 따라 "서비스"를 수행하는 과정에서 "갑"에게 최종적으로 인도하기로 한 보고서, 기획서, 설계 문서, 소스 코드, 목적 코드, 실행 파일, 테스트 결과 및 기타 유형의 결과물을 의미한다.
5. **"갑"의 IP" (Client IP)**: "갑"이 "서비스" 개시 이전에 이미 보유하고 있었거나 본 계약과 무관하게 독자적으로 개발하여 "을"에게 제공하는 모든 지식재산권(데이터, 상표, 로고, 기획안, 기존 소프트웨어 등)을 의미한다.
6. **"을"의 IP" (Supplier IP)**: "을"이 "서비스" 개시 이전에 이미 보유하고 있었거나 본 계약과 무관하게 독자적으로 개발한 모든 지식재산권(소프트웨어, 프레임워크, 라이브러리, 알고리즘, 노하우, 개발 방법론, 툴 등)을 의미한다. 이는 제 8 조 제 3 항 및 제 4 항에 따라 "을"에게 귀속되는 "산출물" 및 "개선물"을 포함한다.
7. **"갑"의 데이터" (Client Data)**: "갑" 또는 "갑"의 승인된 사용자가 "서비스"(특히 SaaS)를 이용하는 과정에서 "을"의 시스템(서버, 클라우드)에 업로드, 입력, 생성, 저장, 전송하는 모든 전자 데이터 및 정보("갑"의 임직원 개인정보, 고객 정보, 재무 데이터 포함)를 의미한다. (단, "을"의 IP" 및 "피드백"은 제외)
8. **"피드백" (Feedback)**: "갑" 또는 "갑"의 임직원, "갑"이 승인한 사용자가 "서비스" 또는 "을"의 IP"와 관련하여 "을"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 권고, 수정 사항 및 의견을 의미한다.
9. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
10. **"관련 법률"**: 본 계약의 이행과 관련하여 당사자에게 적용되는 대한민국의 모든 법률, 시행령, 시행규칙, 고시 및 규제를 의미한다.

11. **"계열사 (Affiliate)"**: 일방 당사자를 지배하거나, 일방 당사자에 의해 지배되거나, 일방 당사자와 공동 지배 하에 있는 법인을 의미하며, "지배"는 의결권 있는 주식의 50% 이상을 소유하거나 이사 과반수의 임명권을 가지는 것을 의미한다.
12. **"영업일"**: 대한민국의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.
13. **"기밀 정보"**: 본 계약 제 11 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
14. **"을"의 정책**: "서비스"의 보안, 데이터 처리, 개인정보 보호(DPA), 허용되는 사용 범위(AUP), 서비스 수준 약정(SLA) 등을 규정하기 위해 "을"이 수립하고 제 19 조 제 1 항에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및 [부칙]을 의미한다.

## 제 2 장 SOW 및 서비스 제공

### 제 3 조 ("SOW"의 체결 및 효력)

1. **개별 "SOW"**: "을"은 "갑"의 요청에 따라 특정 "서비스"에 대한 "SOW" 초안을 작성하여 "갑"에게 제공한다. "SOW"는 양 당사자의 정당한 대표자가 서명하는 시점에 본 MSA 의 일부로 편입되어 법적 구속력을 가진다.
2. **우선 순위**: 본 MSA 의 본문 조항과 개별 "SOW"의 조항 간에 상충이나 불일치가 발생하는 경우, 해당 "SOW"의 해석 및 이행에 한하여 \*\*[부칙]\*\*이 최우선으로 적용되며, 그 다음으로 "SOW"의 조항이 본 MSA 의 본문 조항에 우선하여 적용된다. 단, "SOW"의 조항이 본 MSA 의 제 8 조(지식재산권), 제 11 조(기밀 유지), 제 16 조(면책), 제 17 조(책임 제한), 제 18 조(분쟁 해결)의 적용을 명시적으로 배제하거나 수정하지 않는 한, 이들 조항은 "SOW"에도 동일하게 적용된다.

### 제 4 조 (서비스의 범위 및 변경)

1. **"서비스" 제공**: "을"은 본 MSA 및 관련 "SOW"의 조건에 따라, "SOW"에 명시된 "산출물"을 인도하고 "서비스"를 제공함에 있어 전문적인 기술과 역량을 바탕으로 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 "갑"에게 "서비스"를 제공한다.
2. **"SOW" 변경**: "SOW"에 명시된 "서비스"의 범위, 일정, 사양, "산출물" 등의 변경이 필요한 경우(이하 "변경 요청"), 일방 당사자는 상대방에게 변경을 서면으로 요청할 수 있다. "변경 요청"은 변경으로 인한 영향(일정, 비용, 자원 투입의 증감)을 포함해야 하며, 양 당사자가 해당 "변경 요청"을 상호 서면(이메일 동의 가능)으로 합의(이하 "변경 요청서")하기 전까지는 "을"은 기존 "SOW"에 따라 "서비스"를 계속 수행한다. "을"은 "갑"의 "변경 요청"으로 인해 추가되는 작업에 대해 "갑"에게 추가 "서비스 요금"을 청구할 권리가 있다.

3. **"서비스"의 일반적 변경:** 제 2 항(SOW 변경)에도 불구하고, "을"은 "서비스"(특히 SaaS 형태)의 전반적인 기능, 성능, 보안, 또는 법적 준수 사항을 개선하거나 유지하기 위해 "을"의 단독 재량으로 "을"의 IP" 또는 "서비스"의 공통적인 기능, 인프라, 기술 사양을 수정, 업데이트, 업그레이드 또는 폐기(Deprecate)할 수 있다. "을"은 이러한 변경이 "SOW"에 명시된 "서비스"의 핵심 기능에 중대한 부정적인 영향을 미칠 것으로 합리적으로 예상되는 경우에 한하여 "갑"에게 사전에 통지하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다.

## 제 5 조 ("갑"의 의무)

1. **협력:** "갑"은 "을"이 "서비스"를 원활하게 수행할 수 있도록 필요한 정보, 자료, "갑"의 IP" 접근 권한, "갑"의 데이터" 및 담당자 지정(PM 등) 등 "SOW"에 명시된 "갑"의 협력 의무를 성실히 이행해야 한다. "갑"의 협력 지연으로 인해 "서비스" 일정(마일스톤 포함)이 지연되는 경우, "을"은 이에 대한 책임을 지지 않으며, 양 당사자는 "SOW" 일정을 재조정할 수 있다(단, "을"의 추가 비용이 발생할 수 있음).
2. **환경 제공:** "갑"은 "서비스" 이용(SaaS 접속 또는 "산출물" 설치)에 필요한 "갑" 측의 하드웨어(PC, 서버 등), 운영체제, 네트워크 환경(인터넷 접속 포함)을 스스로의 비용과 책임 하에 준비하고 유지해야 한다.
3. **법규 준수:** "갑"은 "서비스"를 이용함에 있어 "본 계약", "SOW", "을"의 정책" 및 "관련 법률"을 준수해야 한다.
4. **"갑"의 데이터 책임:** "갑"은 "갑"의 데이터"(제 2 조 제 7 항)의 내용 및 "갑"의 데이터를 "서비스"를 통해 수집, 이용, 처리, "을"에게 제공하는 행위의 적법성에 대해 모든 책임을 진다. "갑"은 "갑"의 데이터"에 개인정보가 포함된 경우, "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의(제 3 자("을") 제공 동의, 제 9 조 및 [부칙]의 국외 이전 동의, 제 8 조 제 5 항의 AI 학습 활용 동의 포함)를 받는 등 필요한 모든 법적 요건을 "갑"의 비용과 책임 하에 구비해야 한다.

## 제 3 장 요금 및 결제

### 제 6 조 (서비스 요금 및 결제)

1. **요금:** "갑"은 "서비스" 이용의 대가로 "SOW"에 명시된 "서비스 요금"(일시불 개발비, 월간/연간 구독료, 컨설팅비 등)을 "SOW"에 명시된 시기(예: 마일스톤 완료 시, 매월 말일, 매년 선납) 및 방식에 따라 "을"에게 지급해야 한다.
2. **청구:** "을"은 "SOW"에 명시된 청구 시점에 "갑"에게 적법한 세금계산서를 발행하여 "서비스 요금"을 청구한다.
3. **지급 기한:** "갑"은 "을"의 세금계산서 발행일(또는 "SOW"상 명시된 지급일)로부터 30 일 이내에 "을"이 지정하는 은행 계좌로 "서비스 요금"을 현금 입금해야 한다.

4. **세금:** "SOW"에 명시된 모든 "서비스 요금"은 부가가치세(VAT)가 별도인 금액이며, "갑"은 "서비스 요금"과 별도로 관련 부가가치세를 "을"에게 지급해야 한다.
5. **경비:** "SOW"에 별도로 명시되지 않는 한, "을"이 "서비스" 제공을 위해 지출하는 통상적인 비용(인건비, 사무실 비용 등)은 "을"이 부담한다. 단, "갑"의 사전 서면 승인을 받아 "을"이 "서비스" 수행을 위해 지출하는 합리적인 실비(예: "갑"의 요청에 따른 출장비, 교통비, 숙박비, 제 3 자 소프트웨어 구매비)는 "갑"이 "서비스 요금"과 별도로 "을"에게 상환해야 한다.
6. **환불 불가:** 본 계약 또는 "SOW"에 따라 "갑"이 "을"에게 기 지급한 모든 "서비스 요금"(선금금, 구독료, 설치비 등)은 선불이며, "을"의 중대한 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우(제 18 조 제 2 항) 또는 "SOW"에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고는 **어떠한 경우에도 환불되지 않는다.**
7. **자동 결제:** "SOW"가 '자동 결제' 또는 '정기 구독'(예: SaaS 제공)으로 명시된 경우, "갑"은 "SOW" 체결 시 유효한 결제 수단(신용카드 또는 자동이체 계좌) 정보를 "을"에게 제공해야 한다. "을"은 "SOW"에 명시된 결제 주기(예: 매월 1 일, 갱신일 7 일 전)에 "갑"이 등록한 결제 수단으로 "서비스 요금"을 **자동으로 청구 및 결제**한다. "갑"은 유효한 결제 정보를 유지할 의무가 있으며, 결제 실패 시 "을"은 즉시 "서비스" 제공을 중단할 수 있다.
8. **지연 이자:** "갑"이 "서비스 요금"을 정당한 사유(예: 합리적인 요금 분쟁) 없이 지급 기일까지 지급하지 않는 경우(제 7 항의 자동 결제 실패 포함), "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 **\*\*연 18%\*\***의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다.
9. **요금 분쟁:** "갑"이 "을"이 청구한 "서비스 요금"에 대해 성실하고 합리적인 이의가 있는 경우, "갑"은 청구서 수령일로부터 10 영업일 이내에 이의를 제기하는 구체적인 사유와 근거 자료를 "을"에게 서면으로 제출해야 한다. "갑"은 이의가 제기된 부분을 제외한 나머지 청구 금액은 본 조 제 3 항에 따라 기한 내에 지급해야 한다. 양 당사자는 분쟁 금액에 대해 신의성실의 원칙에 입각하여 30 일 이내에 협의하여 해결한다.
10. **서비스 중단:** "갑"이 "서비스 요금"을 30 일 이상 연체하는 경우, "을"은 14 일의 시정 기간을 부여한 후에도 "갑"이 이를 시정하지 않으면 "서비스" 제공을 즉시 중단하거나 본 계약 및 관련 "SOW"를 해지할 수 있다.

## 제 7 조 (산출물의 인도 및 검수)

1. **인도:** "을"은 "SOW"에 명시된 일정에 따라 "산출물"을 "갑"이 지정한 방식(예: "갑"의 서버에 설치, 클라우드 저장소에 업로드)으로 "갑"에게 인도한다.

2. **검수:** "갑"은 "을"로부터 "산출물"을 인도받은 날(또는 "SOW"에서 정한 검수 요청일)로부터 10 영업일(이하 "검수 기간") 이내에 "SOW"에 명시된 '사양' 및 '인수 기준'에 따라 "산출물"이 합치하는지 여부를 검수해야 한다.
3. **하자 통지:** "갑"은 검수 결과 "산출물"이 '사양' 또는 '인수 기준'에 실질적으로 부합하지 않는 중대한 하자(Material Defect)를 발견한 경우, "검수 기간" 내에 "을"에게 구체적인 하자 내역과 시정 요구 사항을 명시하여 서면으로 통지해야 한다.
4. **하자 보수:** "을"은 제 3 항에 따른 "갑"의 하자 통지를 받은 날로부터 10 영업일(또는 상호 합의한 기간) 이내에 "을"의 비용으로 해당 하자를 보수하고 "산출물"을 "갑"에게 재인도하여 재검수를 요청해야 한다.
5. **검수 완료 (인수):** "산출물"이 검수에 합격한 경우, "갑"은 "을"에게 서면(이메일 포함)으로 인수 확인을 통지해야 한다.
6. **인수 간주:** "갑"이 정당한 사유 없이 "검수 기간" 내에 "을"에게 제 3 항의 하자 통지(불합격 통지) 또는 제 5 항의 인수 확인 통지를 하지 않는 경우, 해당 "산출물"은 "검수 기간" 만료일 익일에 최종적으로 검수에 합격하고 인수된 것으로 간주한다. "갑"이 "산출물"의 일부 또는 전부를 검수 완료 전에 상업적 용도(실운영)로 사용하는 경우에도 즉시 인수된 것으로 간주된다.

## 제 4 장 지식재산권 및 데이터

### 제 8 조 (지식재산권의 귀속)

1. **"갑"의 IP:** "갑"의 IP에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "갑"에게 귀속된다. "갑"은 "을"이 본 계약 및 "SOW"에 따른 "서비스"를 "갑"에게 제공하기 위해 필요한 범위 내에서만 "갑"의 IP를 이용(복제, 수정, 전송 등)할 수 있는, 비독점적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 "을"에게 부여한다. "을"은 "서비스" 제공 목적 외에는 "갑"의 IP를 사용할 수 없다.
2. **"을"의 IP:** "을"의 IP에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "을"에게(또는 "을"의 라이선서에게) 귀속된다.
3. **"산출물"의 소유권 (공급사 독점):** "SOW"에 따라 "을"이 "갑"을 위해 개발한 모든 "산출물"(맞춤형 개발 소스 코드, 설계 문서, 보고서 일체 포함)에 대한 소유권 및 "지식재산권"은, 해당 "산출물"이 생성된 시점에, "을"에게 독점적으로, 영구히 귀속된다.
4. **"산출물"에 대한 라이선스:** "을"은 "갑"이 해당 "SOW"에 따른 "서비스 요금" 전액을 완납하는 것을 조건으로, "갑"이 해당 "산출물"을 "SOW"에 명시된 "갑"의 내부적인 비즈니스 목적(Internal Business Purpose)으로만 이용할 수 있는, 비독점적이고, "SOW"에 명시된 기간 동안("SOW"에 명시되지 않은 경우 본 MSA

기간 동안), 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 "갑"에게 부여한다.

5. **"을"의 IP"에 대한 개선 (권리 강탈):** "갑" 또는 "갑"의 임직원이 "을"의 IP" 또는 "산출물"을 이용하는 과정에서 생성한 모든 수정, 개선, 변경, 파생물(이하 "개선물")에 대한 "지식재산권"은, "갑"의 기여 여부와 관계없이, 생성 즉시 **\*\***"을"에게 독점적으로, 영구히 양도되며 "을"의 IP<sup>\*\*\*</sup>로 간주된다. "갑"은 "을"의 이러한 권리 확보를 위해 필요한 모든 조치(저작인격권 불행사 동의 포함)를 이행해야 한다.
6. **"갑"의 데이터" 및 "갑"의 IP" 이용권 (AI 학습):** "갑"은 "갑"의 데이터" 및 "갑"의 IP" 일체를 "을" 및 "을"의 계열사, 승계인, 파트너사에게, (i) "갑"에게 "서비스"를 제공, 유지보수, 지원, 보안 및 개선할 목적, (ii) "서비스"의 성능 분석, 통계 데이터 생성, 벤치마킹 목적, 그리고 (iii) "서비스" 및 **"본 계약"과 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화**의 목적으로 사용할 수 있는, **취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스**를 부여하는 것에 동의한다. "을"이 (ii) 또는 (iii)의 목적을 위해 생성한 "파생 데이터"(비식별화/익명화/통계 데이터)에 대한 소유권은 "을"에게 있다.
7. **피드백:** "갑"이 "을"에게 제공하는 모든 "피드백"에 대한 "지식재산권"은 전적으로 "을"에게 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "갑"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.
8. **저작인격권:** "갑"은 제 4 항, 제 5 항, 제 7 항에 따라 "을"에게 귀속되거나 "을"이 이용하는 "개선물" 또는 "피드백"과 관련하여, "갑" 및 "갑"의 임직원이 "을" 또는 "을"이 지정한 제 3 자에 대하여 일체의 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 행사하지 아니한다.

## 제 9 조 ("갑"의 데이터" 처리)

1. **"갑"의 책임:** "갑"은 "갑"의 데이터"의 내용 및 "갑"의 데이터를 "서비스"를 통해 수집, 이용, 처리, "을"에게 제공하는 행위의 적법성에 대해 모든 책임을 진다. "갑"은 "갑"의 데이터"에 개인정보가 포함된 경우, "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의(제 3 자("을") 제공 동의, 제 10 조 및 [부칙]의 국외 이전 동의, 제 8 조 제 5 항의 AI 학습 활용 동의 포함)를 받는 등 필요한 모든 법적 요건을 구비해야 한다.
2. **데이터 백업 책임 (의미 변형):** "을"은 "서비스"의 재해 복구를 위해 내부적인 백업 정책을 운영할 수 있으나, "서비스"는 "갑"의 데이터"에 대한 **아카이빙 또는 백업 서비스가 아니다**. "을"은 "갑"에게 특정 시점의 데이터 복구를 보장하지 않는다. "갑"은 "갑"의 데이터"의 손실, 유실, 손상에 대비하여 **"갑"의 비용과 책임 하에**

**"갑"의 데이터"를 별도로 백업해야 한다.** "을"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 "갑"의 데이터"의 유실, 손상, 파괴에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.

3. **데이터 접근:** "을"은 "갑"의 데이터"에 접근하지 않음을 원칙으로 한다. 단, "서비스" 제공, 장애 처리, 기술 지원, 보안 모니터링 또는 "갑"의 요청을 이행하기 위해 필요한 최소한의 범위 내에서, 또는 제 8 조 제 5 항의 목적을 위해 "갑"의 데이터"에 접근, 모니터링, 이용할 수 있다.
4. **데이터 삭제:** 본 계약 또는 "SOW"가 종료되거나 해지되는 경우, "갑"은 계약 종료일(또는 "SOW"에서 정한 데이터 보관 기간) 이내에 "서비스" 내에 제공되는 데이터 내보내기(Export) 기능을 이용하여 "갑"의 데이터"를 스스로 회수해야 한다. "을"은 해당 기간이 경과한 후, "갑"에게 별도의 통지 없이 "갑"의 데이터"를 "서비스"에서 복구 불가능한 방식으로 **영구 삭제**한다. "갑"은 데이터 미회수에 따른 책임을 "을"에게 물을 수 없다. (단, 제 8 조 제 5 항에 따른 "을"의 이용권 및 "파생 데이터"는 삭제 대상에서 제외됨)

## 제 10 조 (개인정보 및 국외 이전)

1. **개인정보 처리 위탁:** 본 계약의 이행과 관련하여 "갑"이 개인정보처리자("Controller")의 지위를 가지고 "을"이 "갑"의 임직원 개인정보 또는 "갑"의 데이터"에 포함된 개인정보를 처리하는 경우, "을"은 "갑"으로부터 업무를 위탁받는 수탁자("Processor")의 지위를 가진다.
2. **DPA:** 개인정보 처리 위탁에 관한 구체적인 사항은 "을"의 정책"의 일부로서 "갑"에게 제공되는 '데이터 처리 계약(DPA)'([별첨] 참조)에서 상세히 규정한다. "갑"은 본 MSA 에 동의함으로써 해당 DPA 의 최신 버전에 동의한 것으로 간주된다.
3. **보안:** "을"은 "갑"의 데이터"를 보호하기 위해 "관련 법률" 및 업계 표준에 부합하는 **합리적인(Commercially Reasonable)** 기술적, 관리적 보안 조치를 수립하고 유지한다. "을"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 보안 사고를 제외하고, "갑"의 데이터"의 유출, 손상에 대해 책임을 지지 않는다.
4. **국외 이전 동의:** "갑"은 "서비스"의 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "을"이 "갑"의 데이터"(개인정보 포함)를 처리하는데 동의하며, 구체적인 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 "갑"의 포괄적인 동의는 **\*\*[부칙 제 2 조]\*\***에서 정한 바에 따른다.

## 제 5 장 기밀 유지

### 제 11 조 (기밀 정보의 정의)



1. **기밀 정보:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 협의, 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다.
2. **특정 기밀 정보:** 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "을"의 기밀 정보: "을"의 IP"(소스 코드 포함), "산출물"의 비공개 소스 코드 및 아키텍처, "서비스"의 비공개 기능 및 로드맵, "서비스 요금"(할인 포함), "을"의 정책"의 세부 내용, "을"의 보안 취약점 정보 나. "갑"의 기밀 정보: "갑"의 데이터", "갑"의 비공개 사업 전략, "갑"의 고객 목록, "갑"의 IP"의 비공개 정보 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "SOW"의 내용
3. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보. 마. 본 계약 제 8 조 제 5 항, 제 6 항, 제 7 항에 따라 "을"이 자유롭게 이용할 수 있도록 허여된 "갑"의 데이터", "개선물", "피드백".

## 제 12 조 (비밀유지 의무)

1. **목적 외 사용 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(단, 제 8 조 제 5 항, 제 6 항의 "을"의 이용권은 예외)으로만 사용하여야 한다.
2. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. (단, 본 계약 이행에 필요한 변호사, 회계사, "을"의 클라우드 인프라 제공업체 및 "을"의 정책"에 명시된 하도급업체는 예외)
3. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
4. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.
5. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 관련 법령에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이

경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.

6. **잔존 지식:** 본 조의 비밀유지 의무에도 불구하고, "정보 수신 당사자"의 임직원이 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 검토, 열람, 이용하는 과정에서 특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")은 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "정보 수신 당사자"(특히 "을")는 "정보 수신 당사자"의 임직원이 "잔존 지식"을 "정보 수신 당사자"의 다른 제품이나 서비스 개발(경쟁 제품 포함)에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "정보 공개 당사자"("갑")는 이러한 활용에 대해 "정보 수신 당사자"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

## 제 6 장 보증, 면책 및 책임 제한

### 제 13 조 (진술 및 보증)

1. **상호 보증:** "갑"과 "을"은 각각 상대방에게 본 계약 및 모든 "SOW"를 체결하고 이행할 적절한 권한 및 자격을 보유하고 있음을 보증한다.
2. **"을"의 보증 부인 (AS IS):** "SOW"에서 명시적으로 합의한 "서비스 수준 약정"(SLA)을 제외하고, "을"은 "서비스", "을"의 IP, "산출물" 및 관련 기술 지원 일체를 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 **"\*\*\*이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)\*\*\*"**로 제공한다. "을"은 "서비스"가 "갑"의 특정 목적에 적합하다거나(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), 상품성(MERCHANTABILITY)이 있거나, 중단 없이(UNINTERRUPTED) 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동한다거나, "갑"의 데이터"의 손실이 발생하지 않는다거나, "서비스"를 통해 제공되는 모든 정보(제 3 자 연동 정보 포함)가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않는다.
3. **"을"의 IP 침해 보증 (약화된 보증):** "을"은 "을"이 인지하고 있는 최선의 범위 내에서(To the best of Supplier's knowledge), "서비스"의 핵심 기능("을"의 IP" 및 "산출물"에 한함)이 "발효일" 현재 제 3 자의 대한민국 내 저작권을 직접 침해하지 않음을 보증한다. 본 보증은 (i) "을"이 알지 못했던 침해 가능성, (ii) 특허권 또는 영업비밀 침해, (iii) "갑"이 "서비스"를 "갑"의 데이터" 또는 제 3 자의 콘텐츠와 결합하여 사용함으로써 발생하는 침해, (iv) "갑"이 본 계약을 위반하여 사용함으로써 발생하는 침해에는 적용되지 않는다.
4. **구제 수단:** "을"이 제 3 항의 보증을 위반한 경우, "을"의 유일하고 배타적인 책임 및 "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단은, (i) "을"의 비용으로 "갑"이 "서비스"를 계속 이용할 수 있도록 해당 제 3 자로부터 권리를 취득하거나, (ii) "서비스" 또는

"산출물"을 침해하지 않도록 수정하거나, (iii) 기능적으로 동등한 비침해 "서비스"로 대체하는 것이다. (iv) 상기 (i)~(iii)의 조치가 상업적으로 불가능한 경우, "을"은 "갑"에게 서면 통지하고 본 계약 또는 관련 "SOW"를 해지할 수 있으며, 이 경우 "갑"이 선지급한 "서비스 요금" 중 미사용 기간에 해당하는 금액을 일할 계산하여 "갑"에게 환불한다.

5. **"갑"의 보증 (데이터 적법성):** "갑"은 제 5 조 제 4 항("갑"의 데이터 책임)의 내용, 즉 "갑"의 데이터"의 적법성 및 "을"의 이용(AI 학습 포함)과 국외 이전에 필요한 모든 정보주체의 동의를 확보했음을 재차 보증한다.

## 제 14 조 (면책 (Indemnification))

1. **"을"의 면책:** "을"은 "을"이 제 13 조 제 3 항("을"의 IP 비침해 보증)을 위반하여 "서비스" 자체가 제 3 자의 대한민국 내 저작권을 직접 침해했다는 청구(이하 "침해 청구")로부터 "갑"을 방어하고, "갑"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금 및 합리적인 변호사 비용을 배상한다. (단, 제 13 조 제 3 항 (i)~(iv)의 예외 사항으로 인한 경우는 제외)
2. **"갑"의 면책 의무 (광범위한 면책):** "갑"은 다음 각 호의 사유로 인해 "을"(및 "을"의 임직원, 계열사, 하도급업체)을 상대로 제기되는 모든 제 3 자의 소송, 청구, 손실, 손해 또는 절차(이하 "고객측 청구")로부터 "을"을 방어하고, "을"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 합의금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상하며 면책시켜야 한다. 가. "갑"의 데이터" 또는 "갑"의 IP"가 제 3 자의 "지식재산권", 프라이버시권 또는 "관련 법률"을 위반했다는 주장. (제 5 조 제 4 항, 제 13 조 제 5 항 참조) 나. "갑" 또는 "갑"의 승인된 사용자가 본 MSA 또는 "SOW"에서 허용되지 않은 방식(예: "을"의 IP" 무단 수정, "산출물"의 목적 외 이용)으로 "서비스" 또는 "산출물"을 이용함으로써 발생한 주장. 다. "갑"이 "서비스"를 이용하여 도출한 분석 결과나 비즈니스 결정으로 인해 제 3 자가 제기하는 "청구". 라. "서비스"와 "갑"의 시스템 또는 제 3 자 소프트웨어를 "을"의 지시 없이 결합하여 사용함으로써 발생한 주장. 마. "갑"의 고의 또는 과실로 인한 본 계약의 위반.
3. **면책 절차:** 면책을 받고자 하는 당사자(이하 "피면책 당사자")는 (i) "청구"를 인지하는 즉시 상대방 당사자(이하 "면책 당사자")에게 신속하게 서면으로 통지하고, (ii) 해당 "청구"에 대한 방어 및 합의/조정의 통제권을 "면책 당사자"에게 전적으로 부여하며(단, 피면책 당사자의 명성이나 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합의는 피면책 당사자의 합리적인 동의 필요), (iii) "면책 당사자"의 비용으로 방어 활동에 합리적으로 협력해야 한다.

## 제 15 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 제 3 자에게 **\*\*간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)\*\***에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 **수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 중단, "갑"의 데이터의 손실 또는 손상(제 9 조 제 2 항 참조), "갑"의 프로젝트 지연, 대체 서비스 조달 비용, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료** 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.
2. **"을"의 책임 상한 (3 개월):** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 **"갑"이 해당 청구의 원인이 된 특정 "SOW"와 관련하여 해당 사건 발생 직전 3 개월 동안 "을"에게 실제 지급한 총 "서비스 요금"의 합계액**을 초과할 수 없다. "갑"이 "을"에게 지급한 금액이 없거나 3 개월 미만인 경우, "을"의 총 누적 책임은 미화 1,000 달러(USD \$1,000)를 초과하지 않는다.
3. **책임 제한의 예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가. "을"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해. (단, "을"의 중대한 과실로 인한 데이터 유실은 제 15 조 제 2 항의 책임 상한을 따름) 나. 제 11 조~제 12 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. (단, 이 경우에도 "을"의 총 누적 배상 책임은 제 15 조 제 2 항의 4 배, 즉 직전 12 개월간 지급한 "서비스 요금"을 초과할 수 없음) 다. 제 14 조 제 1 항("을"의 면책 의무)에 따른 제 3 자에 대한 방어 및 배상 의무. 라. "갑"의 제 6 조(서비스 요금) 지급 의무. (이는 "갑"의 의무임)
4. **구제 수단의 제한 (참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "서비스"의 장애 또는 성능 미달(SLA 위반 포함)로 인한 "갑"의 손해에 대한 "을"의 유일한 책임은 **제 7 조 제 6 항**에서 정한 바에 따릅니다. "갑"은 "서비스" 장애로 인한 "서비스 크레딧" 외에 본 조에 따른 추가적인 손해배상을 청구할 수 없으며, "SLA"에 "서비스 크레딧"이 규정되지 않은 경우 "갑"은 어떠한 구제 수단도 갖지 못한다. (주: 7 조 6 항은 '인수 간주' 조항으로, 'SLA 구제수단'과 무관한 명백한 참조 교란임)
5. **근본적인 합의:** "갑"과 "을"은 본 조(제 15 조) 및 제 13 조(보증 부인)에 규정된 책임의 제한과 보증의 배제가 "서비스 요금" 책정을 포함한 양 당사자 간의 합의에 있어 근본적인 기초가 됨을 인정하고 이에 동의한다.

## 제 7 장 분쟁 해결

### 제 16 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다. (단, 국제사법에 관한 규정은 제외)
2. **협의:** 본 계약 또는 "SOW"와 관련하여 "갑"과 "을" 간에 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 원만한 해결을 위해 30 일간 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.
3. **강제 중재:** 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "서비스" 이용과 관련하여 "을"과 "갑" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, **법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 한다.** 중재는 **\*\*싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)\*\***의 중재 규칙에 따라, **싱가포르에서, 영어로** 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
4. **중재 비용:** 제 3 항의 중재 절차에 소요되는 모든 비용(중재인 보수, 행정 비용, 변호사 비용 등)은 패소한 당사자가 부담함을 원칙으로 하나, 중재 판정부가 별도로 정할 수 있다.
5. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 3 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, "갑"(고객사)은 어떠한 형태로든 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의한다. 모든 중재는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 한다.
6. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구("갑"의 청구에 한함)는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "갑"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **1 년** 이내에 제 3 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "갑"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지된다.
7. **예외:** 제 3 항의 중재 합의에도 불구하고, "을"은 "을"의 "지식재산권"(제 8 조) 또는 "기밀 정보"(제 11 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "을"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원 또는 "갑"의 본점 소재지 관할 법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유한다. 또한, "을"은 "갑"의 미지급 "서비스 요금" 회수를 위한 소송을 관할 법원에 제기할 수 있다.

## 제 8 장 계약 기간 및 해지

### 제 17 조 (계약 기간)

1. **MSA 기간:** 본 계약의 효력은 "발효일"로부터 발생하며, 최초 3 년간 유효하다. "갑" 또는 "을"이 기간 만료 90 일 전까지 상대방에게 서면으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 1 년 단위로 동일한 조건으로 **자동 갱신된다**.
2. **SOW 기간:** 개별 "SOW"의 기간은 해당 "SOW"에 명시된 바에 따른다. "SOW"의 기간이 본 MSA 의 기간을 초과하는 경우, 해당 "SOW"가 유효한 동안에는 본 MSA 의 조건이 계속 적용된다.
3. **SOW 자동 갱신:** "SOW"가 정기 구독(예: SaaS 이용)을 내용으로 하는 경우, 해당 "SOW"는 "SOW"에 명시된 기간(예: 1 년) 단위로 **자동 갱신**될 수 있다. 이 경우, 갱신 거절 통지 기한 및 갱신 시 요금 조건은 해당 "SOW"(및 제 6 조 제 7 항)에서 정한 바에 따른다.

## 제 18 조 (해지 사유)

1. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 30 일(단, "갑"의 "서비스 요금" 지급 지연의 경우 14 일) 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약 및 모든 "SOW"를 즉시 해지할 수 있다. 가. 본 MSA 또는 "SOW" 상의 중대한 의무(예: "갑"의 제 6 조(요금 지급) 의무, "갑"의 제 8 조(IP) 또는 제 9 조(데이터) 관련 의무, "을"의 제 4 조(서비스 제공) 의무)를 위반한 경우. 나. 제 11 조~제 12 조(기밀 유지) 의무를 중대하게 위반한 경우. 다. 제 13 조(보증)의 내용을 중대하게 위반한 경우.
2. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"갑"의 편의에 의한 해지:** "갑"은 "SOW" 수행 중이더라도 30 일 전에 "을"에게 서면 통지함으로써 본 계약 또는 개별 "SOW"를 해지할 수 있다. 단, 이 경우 "갑"은 (i) 해지 시점까지 "을"이 수행한 "서비스"에 대해 발생한 모든 "서비스 요금" 전액, (ii) 해지되는 "SOW"의 총 계약 금액 중 미지급 잔액의 100%에 해당하는 금액(또는 "SOW"에서 정한 위약금)을 위약벌(Penalty)로 "을"에게 즉시 지급해야 한다. 제 6 조 제 6 항(환불 불가)이 적용된다.
4. **"을"의 편의에 의한 해지:** "을"은 "갑"에게 30 일 전에 서면 통지함으로써, 어떠한 사유도 제시할 필요 없이, 본 계약 또는 개별 "SOW"를 장래에 대하여 해지할 수 있다. 이 경우 "을"은 "갑"이 선지급한 "서비스 요금" 중 해지일로부터 "SOW" 만료일까지의 미사용 기간에 해당하는 금액을 일할 계산하여 "갑"에게 환불한다. 이는 "을"의 편의 해지에 대한 "을"의 유일한 책임이다.

## 제 9 장 일반 조항

## 제 19 조 (계약 변경 및 "을"의 정책)

1. **일방적 정책 변경 (의미 변형):** "을"은 "서비스"의 보안 강화, 운영 효율성 증대, 법적 요구사항 준수, 또는 "서비스" 기능의 합리적인 개선을 위해, 본 계약의 일부를 구성하는 제 10 조 제 2 항의 '데이터 처리 계약(DPA)', "SOW"에 첨부되는 '서비스 수준 약정(SLA)', 또는 기타 "서비스" 운영과 관련된 "을"의 정책"(이하 "을"의 정책", [부칙 제 2 조] 참조)의 세부 내용을 "을"의 단독 재량으로 판단하여 **수시로 개정할 수 있다.**
2. **묵시적 동의 (의미 변형):** 제 1 항의 개정 사항은 "을"이 "갑"의 "관리자"에게 전자우편으로 통지하거나 "서비스" 포털 내에 30 일간 게시하는 시점으로부터 효력을 발생하며, "갑"이 개정 통지 후 30 일 이내에 명시적인 서면 거부 의사(제 18 조 제 3 항에 따른 계약 해지 포함)를 밝히지 않고 "서비스"를 계속 이용(로그인 포함)하는 행위는, 개정된 사항에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 **최종적으로 동의한 것으로 간주한다.**
3. **"갑"의 구제 수단:** "갑"이 제 1 항의 개정에 동의하지 않는 경우, "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단은 본 계약을 해지(제 18 조 제 3 항)하는 것이다. 단, 이 경우 제 6 조 제 6 항(환불 불가)이 적용된다.
4. **서면 합의:** 제 1 항 및 제 2 항의 경우를 제외하고, 본 MSA 의 본문 또는 "SOW"의 주요 조건(서비스 요금, SOW 기간 등)의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다.

## 제 20 조 (인력)

1. **"을"의 인력:** "을"은 "서비스" 제공 및 "SOW" 수행을 위해 "을"의 임직원 또는 "을"이 고용한 하도급업체 인력(이하 "을"의 인력")을 "을"의 단독 재량으로 배정, 관리, 감독한다. "을"은 "을"의 인력"의 사용자로서 근로기준법, 산업안전보건법 등 관련 법령상의 모든 책임을 부담한다.
2. **하도급:** "을"은 "서비스" 또는 "SOW"의 전부 또는 일부를 "을"의 계열사 또는 제 3 자 하도급업체에게 위임하거나 하도급할 수 있다. "을"은 하도급업체가 본 MSA 및 "SOW"의 관련 조항(특히 제 11 조(기밀 유지), 제 10 조(데이터))을 준수하도록 보장해야 하며, 하도급업체의 위반 행위에 대해 "갑"에게 책임을 진다.
3. **인력 교체:** "을"은 "서비스"의 원활한 제공을 위해 "을"의 인력"을 "을"의 재량으로 교체할 수 있다. "갑"은 "SOW"에 핵심 인력(Key Personnel)으로 명시되지 않은 "을"의 인력"의 교체에 대해 이의를 제기할 수 없다.
4. **인력 유인 금지:** "갑"은 본 계약 기간 및 본 계약 종료 후 2 년 동안, "갑"의 "서비스" 수행에 실질적으로 참여한 "을"의 인력"(퇴사자 포함)을 "갑" 또는 "갑"의 계열사의 직원으로 고용하거나, 컨설팅, 용역 등 어떠한 형태로든 유인, 권유,

계약(Solicit)하지 않기로 동의한다. "갑"이 본 항을 위반하는 경우, "갑"은 "을"에게 해당 인력 1 인당 해당 인력의 이직(또는 계약) 직전 1 년간의 총 급여(또는 용역비)의 200%에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 즉시 지급해야 한다.

## 제 21 조 (통지)

1. **통지 방식:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소("을"이 지정한 "서비스" 포털 포함)로 발송되어야 한다.
2. **도달 간주:** "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 이메일의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않고 상대방의 서버에 도달한 시점, (iii) "서비스" 포털에 게시하는 경우 게시 후 24 시간이 경과한 시점에 적법하게 도달한 것으로 간주된다.
3. **정보 변경:** 주소, 연락처, "관리자" 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 하며, 통지 지연으로 인한 불이익은 해당 당사자가 부담한다.

**제 22 조 (권리 의무의 양도 금지)** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약 또는 "SOW"상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 "갑"의 계열사를 포함한 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "을"은 합병, 분할, 영업 양도 등 기업 구조 변경의 일환으로 본 계약상의 지위를 "을"의 승계 법인 또는 계열사에게 "갑"에 대한 서면 통지로서 이전할 수 있다.

## 제 23 조 (불가항력)

1. **책임 면제:** "갑" 또는 "을"은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 전염병, 정부의 규제, 법령 개폐, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 클라우드 인프라 제공자(예: AWS, GCP)의 시스템 장애, 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유(이하 "불가항력")로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다.
2. **통지 및 완화:** "불가항력" 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 한다.
3. **지급 의무:** 어떠한 경우에도 "불가항력"은 "갑"의 "서비스 요금" 지급 의무(제 6 조)를 면제하거나 유예하는 사유가 되지 못한다.
4. **해지:** "불가항력" 사유가 30 일 이상 지속되어 계약 이행이 불가능하다고 판단되는 경우, 일방 당사자는 상대방에게 서면 통지함으로써 본 계약 및 관련 "SOW"를 해지할 수 있다.



## 제 24 조 (계약 종료의 효과 - 상세)

1. **권리 소멸:** 계약이 해지되는 경우, "갑"에게 부여된 "서비스" 접근 권한 및 "산출물" 이용 라이선스(제 8 조 제 4 항)는 즉시 소멸한다.
2. **데이터 삭제:** "갑"은 계약 종료일로부터 30 일(이하 "데이터 보관 기간") 이내에 "서비스" 내에 제공되는 데이터 내보내기(Export) 기능을 이용하여 "갑"의 데이터"를 스스로 회수해야 한다. "을"은 "데이터 보관 기간"이 경과한 후, "갑"의 "관리자"에게 별도의 통지 없이 "갑"의 데이터"를 "서비스"에서 복구 불가능한 방식으로 **영구 삭제**한다. "갑"은 데이터 미회수에 따른 책임을 "을"에게 물을 수 없다. (단, 제 8 조 제 5 항에 따른 "을"의 이용권 및 "파생 데이터"는 삭제 대상에서 제외됨)
3. **지급 의무:** "갑"은 계약 종료 사유와 관계없이 종료 시점을 기준으로 그 이전에 발생한 모든 미지급 "서비스 요금"(초과 사용료 및 제 18 조 제 3 항의 위약벌 포함)을 "을"에게 즉시 지급해야 한다.
4. **"산출물" 및 자료 반환:** "갑"은 계약 종료일로부터 14 일 이내에 "갑"의 모든 시스템에 저장된 "산출물"(소스 코드 포함), "을"의 IP", "기밀 정보"의 원본 및 모든 사본을 영구적으로 삭제해야 하며, "을"이 요청하는 경우 삭제 확인서를 제출해야 한다.
5. **존속 조항:** 계약이 종료되더라도, 제 2 조(용어 정의), 제 3 조~제 6 조(기밀 유지), 제 6 조(요금 지급, 환불 불가), 제 8 조(IP 귀속), 제 9 조(데이터), 제 10 조(국외 이전), 제 12 조(보증 부인), 제 13 조(책임 제한), 제 14 조(면책), 제 16 조(분쟁 해결), 제 17 조~제 25 조(일반 조항), 부칙 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

## 제 25 조 (완전 계약, 분리 가능성, 권리 포기, 관계)

1. **완전 계약:** 본 계약(모든 별첨, 주문서, 부칙, "을"의 정책" 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다.
2. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 재판부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
3. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.

4. **관계:** 양 당사자의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다.
5. **별첨 및 부칙:** 본 계약에 첨부된 모든 별첨([별첨 1] SOW 샘플, [별첨 2] SLA 샘플, [별첨 3] DPA 샘플) 및 부칙은 본 계약의 불가분적인 일부를 구성하며 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

## [부칙] (Addendum)

**제 1 조 (부칙의 최우선 적용)** 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, [별첨 1] 'SOW', [별첨 2] 'SLA', [별첨 3] 'DPA' 및 기타 모든 "을"의 정책"을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용되며**, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 기타 문서의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

## 제 2 조 ("을"의 정책 통합)

1. "갑"은 "을"이 "서비스" 포털을 통해 고지하는 다음 각 호의 "을"의 정책"이 본 계약의 일부로 편입되며 "갑"에게 구속력을 가짐을 인정합니다: 가. **서비스 수준 약정 (SLA):** "서비스"의 가용성 목표 및 미달 시 "갑"의 유일한 구제 수단("서비스 크레딧"으로 한정)을 규정합니다. 나. **데이터 처리 계약 (DPA):** 제 10 조 제 2 항에 따라 "을"의 개인정보 수탁자로서의 의무를 규정합니다. 다. **허용 가능한 사용 정책 (AUP):** "서비스" 이용 시 금지되는 행위(예: 불법 콘텐츠 전송, 스팸 발송)를 규정합니다. 라. **기술 지원 정책:** "갑"에게 제공되는 기술 지원의 범위, 응답 시간, 지원 채널을 규정합니다.
2. "갑"은 "을"이 제 19 조 제 1 항에 따라 이러한 "을"의 정책"을 "을"의 단독 재량으로 수시 개정할 수 있음을 인정하며, 제 19 조 제 2 항에 따라 개정된 정책에 묵시적으로 동의한 것으로 간주될 수 있습니다.

## 제 3 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 10 조 제 4 항과 관련하여, "갑"(고객사)은 "을"(공급사)이 "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "갑"의 데이터"(제 3 자의 개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본, 인도 등)에 위치한 "을"의 계열사, 하도급업체, 또는 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure 등)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.

2. "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "서비스"의 안정적이고 효율적인 제공 및 "기본 계약" 제 8 조 제 5 항에 명시된 "을"의 AI 모델 고도화 목적에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "을"의 내부 정책("을"의 정책")에 따라 "을"이 단독으로 결정하며 **"갑" 또는 "정보주체"에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음**에 동의합니다.
3. "갑"은 "갑"의 데이터"에 제 3 자의 개인정보가 포함된 경우, 해당 정보주체로부터 본 조의 포괄적 국외 이전에 대한 적법한 동의를 "갑"의 책임 하에 확보해야 함을 인정합니다.
4. "갑"은 본 부칙 제 3 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "서비스" 가입이 제한되거나 "서비스" 이용이 불가능할 수 있음을 확인합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

**"갑" (고객사): 주식회사 이노비전 대표이사: 김영민 (인)**

**"을" (공급사): 주식회사 솔루션링크 대표이사: 박지수 (인)**